

0000294-34.2016.8.26.0247

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 002/2016 - DEL. POL. ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL LAURENTINO DA COSTA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MANOEL LAURENTINO DA COSTA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000294-34.2016.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000294-34.2016.8.26.0247

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 002/2016 - DEL. POL. ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL LAURENTINO DA COSTA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MANOEL LAURENTINO DA COSTA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, guardava, para o fim de consumo de terceiros e sem autorização, substância entorpecente (01 recipiente plástico contendo 23,78g de cocaína), que determina dependência física e psíquica.

A denúncia de fls. 109/110, foi recebida em 06 de junho de 2019 (fls. 137/138).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 183, e fls. 229).

Encerrada a instrução, em sua manifestação (fls. 290/292), o Dr. Promotor de Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a consequente absolvição do réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 315/319).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada pelos laudos de fls. 34/35.

A autoria dos crimes, contudo, é duvidosa. Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório.

O policial militar Vandinson informou que foram acionados acerca de desinteligência familiar, e dirigiram-se ao local. Disse, ainda, que o cunhado indicou que o réu guardava droga na casa, sendo que fizeram uma busca e localizaram a substância entorpecente, aparentando ser cocaína, e saquinhos para embalo. Narrou que a droga foi encontrada atrás da casa, onde morava a família. Indagado, o réu negou os fatos. Declarou que conhecia o réu, mas pelo uso de substância entorpecente.

E, o policial militar Leonardo informou que foram acionados, e seu parceiro localizou a diligência na residência, onde foram localizados os entorpecentes.

Em Juízo, o réu negou os fatos, alegando que nesse dia discutiu com seu ex-cunhado Valter, sendo que os policiais foram chamados. Disse que o cunhado que indicou aos policiais onde estava a droga, no quintal. Indagado, o depoente negou conhecimento ou propriedade acerca da substância entorpecente. Não viu a localização da droga, pois estava dormindo e nem chegou a ver o objeto. Na casa, moravam várias pessoas. Acredita que ante a briga, inclusive na semana anterior, o cunhado queria o prejudicar. Por fim, informa que na época era usuário, mas apenas de maconha.

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, inclusive relativo a ausência da testemunha que indicou o local onde se encontravam as drogas, e que efetivamente teria conhecimento acerca da ação de traficância por parte do réu, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dúbio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do

Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Assim, não é possível afirmar que o réu praticou o delito de tráfico de entorpecentes.

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissa o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Suma teológica) Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente.

Segundo Eberhardt Schmidt:

"Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido". (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

"o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação" (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu MANOEL LAURENTINO DA COSTA JÚNIOR, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ilhabela, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA